清城区“7·11”一般道路交通事故调查报告

2023年7月11日7时11分许，位于清城区石角镇辖区内的灵洲村委会九腌村路口路段，赣C4640W号重型厢式货车与清远617883号电动自行车发生碰撞，造成电动自行车驾驶人当场死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规规定，清城区人民政府于7月13日成立了由区应急管理局、市公安局清城分局交警大队、区交通运输局、区总工会、石角镇人民政府等有关单位组成清城区“7·11”一般道路交通事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）涉事企业情况

涉事企业：江西省宜丰松正汽车有限公司（以下简称“松正公司”）：社会信用代码：91360924MA35MQFJ9X；注册资本：叁佰万元整；法定代表人：彭巨松；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；成立日期：2016年12月21日；经营范围许可项目：道路货物运输（不含危险货物），一般项目：汽车拖车、求援、清障服务，小微型客车租赁经营服务，总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），二手车交易市场经营，机动车鉴定评估，信息技术咨询服务，汽车销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），汽车零配件批发，家具安装和维修服务，家具制造，家具销售，家具零配件生产，家具零配件销售，国内货物运输代理，国际货物运输代理。住所：江西省宜丰县新昌镇官山北大道（新昌粮管所旁）。登记机关：江西省宜丰县市场监督管理局，发证日期：2023月3月24日。

（二）事故车辆情况

1、赣C4640W号重型厢式货车所有人：宜丰松正汽车运输有限公司，品牌：解放牌；车辆识别代号：LFNAFUKP5G1E55432；发动机号：60379524；商业保险单号：PDAA202336220000062433；强制保险单号：PDZA202336220000085985；有效期至2024年3月17日止；保险公司：中国人民财产保险股份有限公司宜春市分公司。道路运输证：赣交运管宜字360924902502号；经营范围：道路普

通货物运输;地址:宜丰新昌镇天宝北路55号沿山公路南侧公路花苑;发证机关:宜丰县交通运输局,发证日期:2023年1月9日。

2、清远617883号电动自行车所有人郭某珍;厂牌型号:TDT2962Z;车架号:234622127216274;发证机关:清远市公安局交通警察支队;发证日期:2022年5月25日。

(三)涉事人员情况

1、赣C4640W号重型厢式货车驾驶人王某纪,男,52岁,住址:江西省宜昌市******;驾驶证号:3622219710******7;准驾:A2D。经公安交警现场取样检测其无毒驾、酒驾行为。

2、清远617883号电动自行车驾驶人郭某珍,女,63岁,身份证号:44180219600******4;住址:广东省清远市清城区******。

(四)事发道路环境及车辆鉴定情况

1、事故现场位于240国道2501KM(石角镇灵洲村委会九腌村口路段),道路呈东西走向,沥青,小雨,双向四车道,路面完好,视线良好。

2、事故发生后,市公安清城分局交警大队委托广东华清司法鉴定所对涉事车辆的安全技术状况进行检验鉴定意见为:(1)赣C4640W号重型厢式货车的制动系统、转向系统、照明信号装置均符合(GB7258-2017)《机动车运行安全技术条件》标准规定;行

驶系统不符合（GB7258-2017）《机动车运行安全技术条件》第9.1.3条的相关规定。

（2）清远617883号二轮电动自行车的制动系统、行驶系统、照明信号装置均符合(GB17761-2018)《电动自行车安全技术规范》标准规定；转向系统部分机件损坏为本次事故所致，其余符合(GB17761-2018)《电动自行车安全技术规范》标准规定。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年7月11日6时20分，王某纪驾驶赣C4640W号重型厢式货车自清远出发至佛山市乐从镇装载货物，沿240国道三水方向行驶，7时11分途经清城区石角镇240国道2501KM(石角镇灵洲村委会九腌村口)路段时，车辆右侧碰撞到由人行横道横过道路郭某珍驾驶的二轮电动自行车，造成郭某珍死亡，车辆损坏。

（二）事故应急处置

2023年7月11日7时20分，清城区交警大队石角中队接警，7时41分到达事故现场后迅速开展相关工作，实行交通管制，开展现场的勘验工作，9时47分事故处理完毕，交通恢复正常。事发后，清城区委、区政府高度重视，区分管领导、区应急管理局、区交通运输局等主要领导到事故现场了解情况，要求查明事故原因，妥善做好善后处理工作，做好安抚维稳工作。

此次事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急响应迅速，未发生次生事故，事故应急处置工作及时、妥当，措施得力。

（三）善后处理情况

经市公安局清城分局交警大队调解，王某纪赔偿死者家属7.6万元，相关的善后赔偿事宜按照保险公司赔偿程序处理中。

三、事故原因和性质

（一）事故原因

直接原因

根据清远市公安局清城分局交通警察大队道路交通事故认定书第4418021202300005 61号:

1、赣C4640W号重型厢式货车驾驶人王某纪，驾驶机件不符合技术标准的机动车行经人行横道未让行，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条关于“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”、第四十七条第一款关于“机动车行经人行横道时，应当减速让行；遇行人正在通过人行横道，应当停车让行。”之规定，是导致此事故发生的主要过错。

2、清远617883号二轮电动自行车驾驶人郭某珍，驾驶非机动车横过机动车道时未下车推行确认安全通过，违反《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十条第一款关于“驾驶自行车、电动自行车、三轮车在路段上横过机动车道，应当下车

推行，有人行横道或者行人过街设施的，应当从人行横道或者行人过街设施通过；没有人行横道、没有行人过街设施或者行人不便使用行人过街设施的，在确认安全后直行通过。”之规定，是导致此事故发生的另一方面过错。

3、王某纪承担此事故的主要责任；郭某珍承担此事故的次要责任。

（二）事故性质

经调查认定：清城区“7·11”一般道路交通事故是一起经营性生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员和单位的处理建议

1、赣C4640W号重型厢式货车驾驶人王某纪，在通过设有人行横道路口，未注意观察避让发生碰撞，对事故发生负有主要责任。建议公安机关按照有关的法律法规追究其法律责任。

2、松正公司是否认真履行安全生产主体责任，对事故负有责任。建议江西省宜春市宜丰县安委办组织相关职能部门，对该公司按照相关法律法规进行调查处理。

3、松正公司法定代表人是否依法履行安全生产主要负责人职责，对事故负有责任。建议江西省宜春市宜丰县安委办组织相关职能部门，对该法定代表人按照相关法律法规进行调查处理。

五、事故防范措施意见建议

道路交通运输业户要对发生的事故引以为戒、举一反三，深刻吸取此次交通事故教训，对运输业户挂靠的运输车辆，严格落

实管理主体责任，对挂靠运输车辆在省外从事道路运输车辆安全管控措施到位，做好驾驶人员的安全教育培训，防范遏制此类安全生产事故发生。

清城区“7·11”一般道路交通事故调查组

2023年12月20日